

* 사건 자료

아래 사실관계와 증거자료를 바탕으로 소장을 작성해 주십시오.

적용 법령이나 법적 쟁점은 별도로 안내하지 않습니다. 자료에 없는 사실은 존재하지 않는 것으로 간주해 주십시오.

현재 시점: 2026년 8월

1. 당사자

구분	내용
원고	김OO, 25세, 대학생, 서울특별시 성북구 거주
피고	이OO, 경기도 성남시 분당구 거주
(참고) 학생	박OO, 피고의 자녀. 2024년 당시 고등학교 2학년, 2025년 3월 고등학교 3학년 진급

원고는 계약 기간 전체에 걸쳐 대학에 재학 중이었습니다. 휴학한 사실은 없습니다.

2. 계약 경위

2024년 8월 말, 원고는 피고의 자택을 방문해 피고와 직접 만나 구두로 과외 교습을 합의했습니다. 별도의 서면 계약서는 작성하지 않았습니다.

합의한 내용은 다음과 같습니다.

과목	수학
수업일	매주 화요일·목요일
수업시간	회당 2시간
수업료	시간당 50,000원
기간	2024.9.3. ~ 2025.4.30.
지급 방법	매월 10일에 해당 월의 예정된 수업 횟수를 기준으로 계산한 수업료를 선불로 계좌이체

수업 1회당 수업료는 100,000원(시간당 50,000원 × 2시간)이며, 월별 수업료는 해당 월의 화요일·목요일 수에 따라 달라집니다.

공휴일이나 개인 사정으로 예정된 수업을 진행하지 못한 경우 당사자 간 협의해 다른 날 보강했으며, 계약 기간 동안 예정된 수업 횟수는 모두 채웠습니다.

3. 지급 이력

2024년 9월부터 2025년 2월까지의 수업료는 모두 지급됐습니다.

대상 월	수업 횟수	수업시간	지급액	이체일
2024년 9월	8회	16시간	800,000원	2024.9.10.
2024년 10월	10회	20시간	1,000,000원	2024.10.10.
2024년 11월	8회	16시간	800,000원	2024.11.11.
2024년 12월	9회	18시간	900,000원	2024.12.10.
2025년 1월	9회	18시간	900,000원	2025.1.10.
2025년 2월	8회	16시간	800,000원	2025.2.10.

총 6회, 5,200,000원이 지급됐습니다.
피고 본인 명의 계좌에서 원고 본인 명의 계좌로 이체됐습니다.
입금자명은 피고 실명으로 표시돼 있고, 적요란은 비어 있습니다.

4. 미지급

2025년 3월과 4월에도 약정한 화요일·목요일 수업은 모두 진행됐으나, 피고는 해당 월의 수업료를 지급하지 않았습니다.

대상 월	수업 횟수	수업시간	지급 예정일	금액
2025년 3월	8회	16시간	2025.3.10.	800,000원
2025년 4월	9회	18시간	2025.4.10.	900,000원
합계	17회	34시간		1,700,000원

원고는 수업료를 받지 못한 상태에서도 2025년 4월 29일까지 약정한 수업을 모두 이행했습니다. 학생이 고등학교 3학년에 진학한 직후여서 중도에 그만두기 어려웠기 때문입니다.

2025년 4월 28일, 피고는 자녀를 학원에 보내기로 했으며 과외 종료를 통보했습니다. 이에 원고는 예정돼 있던 4월 29일 마지막 수업까지 진행했습니다.

2026년 8월 현재까지 위 1,700,000원은 지급되지 않았습니다.

5. 독촉 경과

일자	내용
2025.11.18.	원고가 카카오톡으로 독촉, 피고가 당일 답변
2025.12.9.	원고가 추가로 문의했으나 읽음 표시만, 답장 없음
2026.1.15.	원고가 추가로 문의했으나 읽음 표시만, 답장 없음
이후	연락 두절

6. 증거자료

6-1. 카카오톡 대화

2024.9.3.
원고: 어머님 안녕하세요, 오늘 첫 수업 잘 마쳤습니다. 계좌는 △△은행 000-000000-00000 김OO입니다.
피고: 네 선생님 감사합니다. 잘 부탁드립니다.

2024.10.15.
피고: 선생님 이번 주 목요일에 아이가 학교 행사가 있어서요, 금요일로 옮길 수 있을까요?
원고: 네 금요일 7시에 벌게요.

2024.12.3.
원고: 어머님, 이번 달부터 심화 문제집 하나 더 나가려고 하는데 괜찮을까요?
피고: 네 필요하시면 진행해주세요.

2025.2.24.
피고: 선생님, 3월부터 고3인데 수업 시간 좀 늘리는 건 어떨까요?
원고: 지금 화요일, 목요일 두 시간씩 하고 있으니 우선 이대로 가고, 여름에 다시 상의드릴게요.

2025.4.28.
피고: 선생님, 5월부터는 아이를 학원에 보내기로 했어요. 이번 달까지만 부탁드립니다.
원고: 네 알겠습니다. 내일 마지막 수업까지 잘 마무리하겠습니다.

2025.11.18.
원고: 어머님 안녕하세요, 김OO입니다. 3월분하고 4월분 과외비가 아직 입금이 안 돼서 연락 드립니다. 3월 80만 원, 4월 90만 원 해서 총 170만 원인데 확인 한번 부탁드립니다.
피고: 아 선생님 정말 죄송해요. 제가 잊은 게 아니라 그때 집안 사정이 좀 어려워져서요. 3월 80만 원, 4월 90만 원 해서 170만 원 맞아요. 이번 달 안으로는 꼭 정리해드릴게요. 조금만 더 기다려주세요.

원고: 네 알겠습니다. 기다리겠습니다.

2025.12.9. / 2026.1.15.

원고: 어머님, 지난번에 말씀하신 건 어떻게 되셨을까요?

(읽음 표시만, 답장 없음)

6-2. 계좌이체 내역

위 3항의 6회분 은행 거래내역.

7. 존재하지 않는 자료

다음 자료는 존재하지 않습니다.

- 서면 계약서
- 수업일지, 진도표, 성적 자료
- 계약 조건을 합의한 기록 (계약은 대면 구두로 체결됐으므로 카카오톡에는 수업 시작 이후의 대화만 남아 있습니다.)
- 이체 적요란의 목적 표시
- 내용증명, 문자메시지, 통화 녹음 등 카카오톡 외의 연락 기록